

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מרב מיכאלי

פ/25/6173

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי פגיעה לעובד עצמאי), התשפ"ו–2025

1. תיקון סעיף 94 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 94(ב), פסקה (2) – תימחק.

דבריו הסבר

לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, מבוטח שנפגע בעבודה ואינו מסוגל לעבודה עקב פגיעתו, זכאי לדמי פגיעה בתקופה בה לא עבד ועד 91 ימים לכל היותר.

דמי הפגיעה מחושבים, ככלל, לפי 75% משכר העבודה הרגיל של העובד טרם הפגיעה, ואמורים לפצות את העובד עבור אובדן ההכנסה בתקופה שבה אינו מסוגל לעבוד.

לעומת העובד השכיר שכאמור יפוצה בעד ימי הפגיעה, במקרה של עובד עצמאי הוא אינו זכאי לכל פיצוי בעד תקופת הזכאות הראשונה, שהם 12 הימים הראשונים שבעדם זכאי הנפגע לדמי פגיעה, ולמעשה מתחיל לקבל תשלום מהיום ה-13 ואילך.

מדובר בהפליה בלתי סבירה והרת גורל עבור עצמאים רבים, שבמקרה של פגיעה מוצאים עצמם ללא כל רשת ביטחון כלכלי. לא אחת אובדן הכנסתו של עצמאי בעל עסק קטן, אף לתקופה קצרה, עלול לערער את יציבות העסק ולהביא לסגירתו.

לעומת העובד השכיר שיכול למצות ימי מחלה, ימי חופשה ועוד, לעובד העצמאי אין כל חלופה לאובדן ההשתכרות. מאחר שקיימת חשיבות רבה בחיזוק העסקים הקטנים והבינוניים, יש לתקן עיוות זה. לפיכך, מוצע לבטל את סעיף 94(ב)(2), המחריג תשלום לעובדים העצמאים ב-12 הימים הראשונים.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש, על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/769 ; פ/24/1640 ; פ/25/573).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת עפר שלח וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/2502), על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/3382) ועל ידי חברת הכנסת טלי

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

פלוסקוב (פ/20/4630), על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת עפר שלח וקבוצת חברי הכנסת (פ/21/218) ועל ידי חבר הכנסת רועי פולקמן (פ/21/369), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת עפר שלח וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/226), על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/22/471) ועל ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/1117), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת עפר שלח וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/98), על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/23/290), על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/23/657), על ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/23/658), על ידי חברת הכנסת טלי פלוסקוב (פ/23/732), על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/1852 ; פ/23/2404), על ידי חבר הכנסת עפר שלח (פ/23/2403) ועל ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/23/2540), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (24/1352), על ידי חבר הכנסת ולדימיר בליאק וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/1393), על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/24/1524), על ידי חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2059) ועל ידי חבר הכנסת יצחק פינדרוס (פ/24/2413) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן (פ/25/572), על ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/25/1611), על ידי חבר הכנסת ולדימיר בליאק (פ/25/1612), על ידי חבר הכנסת ואליד אלהואשלה (פ/25/2149), על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/25/2150), על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/2653) ועל ידי חבר הכנסת יונתן מישרקי (פ/25/2893).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח בתשרי התשפ"ו (20.10.2025)